

KASSATION & EGMR · 04.04.2001

Kassation – Beschluss

ART	GERICHT	DATUM
Gerichtsentscheidung	Der Kassationsgerichtshof	04.04.2001

PARTEIEN

McDonald's France gegen Bernard Collorafi

ÜBERSICHTSBLATT

Beschluss — Kassationsgerichtshof, Erste Präsidentschaft · 4. April 2001

Überblick: Beschluss von Jean-Pierre Bouscharain, vom Ersten Präsidenten des Kassationsgerichtshofs beauftragter Richter, zur Kassationsbeschwerde Nr. X 0014487 zwischen der Gesellschaft McDonald's und Bernard Collorafi sowie den Gesellschaften SEBOL, B et O und Les Pins.

Das Wesentliche

Die Kassationsbeschwerde richtet sich gegen die Urteile des Berufungsgerichts Paris vom 9. Dezember 1998 und 8. März 2000, die wechselseitige Verurteilungen ausgesprochen haben. McDonald's France, das sich nach Verrechnung als Gläubigerin eines Betrags von 2.837.763,84 F bezeichnet, beantragt die Streichung der Kassationsbeschwerde aus dem Register des Gerichtshofs. Herr Collorafi und die Gesellschaften widersprechen und machen geltend, dass die Vollstreckung des Urteils für sie offensichtlich übermäßige Folgen hätte. Der Beschluss stellt fest, dass die Gesellschaften Les Pins, SEBOL und B et O seit dem 10. Juni 1998 keine Tätigkeit mehr ausüben und dass Herr Collorafi ein für 1999 erklärtes Einkommen von 90.136 F (88.353 F für seine Ehefrau) sowie eine mit einer Hypothek zugunsten von McDonald's France belastete Immobilie nachweist. Er gelangt zu dem Schluss, dass kein Anlass besteht, die Kassationsbeschwerde aus dem Register zu streichen.

Tragweite

Diese Entscheidung hält die Kassationsbeschwerde aufrecht und weist den Streichungsantrag zurück, wobei sie die angespannte finanzielle Lage des Franchisenehmers im Kassationsstadium feststellt.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/beschluss-kassation-ablehnung-streichung-kassationsbeschwerde-collorafi-2001/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.